كونه أهلا للشهادات كافيا بجتهدا وهو العارف بأحكام القرآن والسنة وبالقياس وأنواعها وحال الرواة ولسان العرب وأقوال العلماء فان فقد الشرط قولى سلطان ذو شوكة مسلما غير أهل نفذ قضاؤه للضرورة وسن للامام أن يأذن للقاضى فى الاستخلاف فان أطلق التولية استخلف فيما عجز عنه أو الا فلا وشرطه كالقاضى الا أن يستخلفه فى خاص كسماع بينة فيكفى علمه بما يتعلق به ويحكم باجتهاده أو اجتهاد مقلده ولا يشرط عليه خلافه وجاز نصب أكثر من قاض بمحل ان لم يشرط اجتماعهم على الحكم وتحكيم اثنين أهلا للقضاء فى غير عقوبة لله ولا ينفذ حكمه الا برضاهما به قبله ان لم يكن أحدهما قاضيا ولا يكفى رضاجان فى ضرب دية على عاقلته ولو رجع أحدهما قبله امتنع

(فصل) زالت أهليته بنحو جنون واغماء انعزل فلو عادت لم تعد ولايته وله عزل نفسه وللامام عزله بخلل وبأفضل وبمصلحة والاحرم وينفذان وجد صالح ولا ينعزل قبل بلوغه عزله فان علمه بقراءته كتابا انعزل بهما أو بقراءة عليه وينعزل بانعزاله نائبه لا قيم يتيم ووقف ولا من استخلفه بقول الامام استخلف عنى ولا ينعزل قاض ووال بانعزال الامام ولا يقبل قول متول فى غير محل ولايته ولا معزول حكمت بكذا ولا شهادة كل بحكمه الا ان شهد بحكم حاكم ولم يعلم القاضى أنه حكمه ولو ادعى على متول جور فى حكم لم يسمع الا ببينة أو مالا يتعلق بحكمه أو على معزول شئ فكغيرهما *(فصل)* تثبت التولية بشاهدين يخرجان مع المتولى يخبران أو باستفاضة وسن أن يكتب موليه له ويبحث القاضى عن حال علماء المحل وعدوله ويدخل يوم اثنين كخميس فسبت وينزل وسط المحل وينظر أولا فى أهل الحبس فمن أقر بحق فعل مقتضاه ومن قال ظلمت فعلى خصمه حجة فان كان غائبا كتب اليه ليحضر ثم الاوصياء فمن وجده عدلا قويا أقره أو فاسقا أخذ المال منه أو ضعيفا عضده بمعين ثم يتخذ كاتبا عدلا ذكرا حرا عارفا بكتابة محاضر وسجلات شرطا فقيها عفيفا وافر عقل جيد خطا ندبا ومترجمين وأصم مسمعين أهلى شهادة ولا يضرهما العمى ويتخذ القاضى مزكين ودرة للتأديب وسجنا لاداء حق ولعقوبة او

يسمع بينة ويكتب اليه أو لنائب فالاصح بحضره من مسافة العدوى فقط وهى التى يرجع منها مبكرا ليلا وان المخدرة لا تحضر وهى من لا يكثر خروجها لحاجات

(باب القسمة) قد يقسم شركاء أو منصوبهم أو منصوب الامام وشرط منصوب به ذكر حر عدل يعلم المساحة والحساب فان كان فيها تقويم وجب قاسمان والا فقاسم وفى قول اثنان وللامام جعل القاسم حاكما فى التقويم فيعمل فيه بعدلين ويقسم ويجعل الامام رزق منصوبه من بيت المال فان لم يكن فأجرته على الشركاء فان استأجروه وسمى كل قدر الزمه والا فالاجرة موزعة على الحصص وفى قول على الرؤس ثم ما عظم الضرر فى قسمته كجوهرة وثوب نفيسين وزو جى خف ان طلب الشركاء كلهم قسمته لم يجبهم القاضى ولا يمنعهم ان قسموا بأنفسهم ان لم تبطل منفعته كسيف يكسر وما يبطل نفسه المقصود كحمام وطاحونة صغيرين لا يجاب طالب قسمته فى الاصح فان أمكن جعله حمامين أجيب ولو كان له عشر دار لا يصلح لسكنى والباقى لآخر فالاصح اجبار صاحب العشر بطلب صاحبه دون عكسه وما لا يعظم ضرره قسمته أنواع أحدها بالاجزاء كمثلى ودار منفعة أبنية وأرض مشتبهة الاجزاء فيجبر الممتنع فتعدل السهام كيلا أو وزنا أو ذرعا بعدد الانصباء ان استووا ويكتب فى كل رقعة اسم شريك أو جزء مميز بحد أو جهة وتدرج فى بنادق مستوية ثم يخرج من لم يحضرها رقعة على الجزء الاول ان كتب الاسماء فيعطى من خرج اسمه أو على اسم زيد ان كتب الاجزاء فان اختلفت الانصباء كنصف وثلث وسدس جزئت الارض على أقل السهام وقسمت كما سبق ويحترز عن تفريق حصة واحد الثانى بالتعديل كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة انبات وقرب ماء ويجبر عليها فى الاظهر ولو استوت قيمة دارين أو حانوتين طلب جعل كل لواحد فلا اجبار أو عبيد أو ثياب من نوع أجبر أو نوعين فلا الثالث بالرد بأن يكون فى أحد الجانبين بئر أو شجر لا يمكن قسمته فيرد من يأخذه قسطا قيمته ولا اجبار فيه وهو بيع وكذا التعديل على المذهب وقسمته الاجزاء افراز فى الاظهر ويشترط فى الرد الرضا بعد خروج القرعة ولو تراضيا بقسمة ما لا اجبار فيه اشترط الرضا بعد القرعة فى الاصح كقولهما رضينا بهذه القسمة أو بما أخرجته القرعة ولو ثبت ببينة غلط أو حيف فى قسمة اجبار نقضت فان لم تكن بينة وادعاه واحد فله تحليف شريكه ولو ادعاه فى قسمة تراض وقلنا هى بيع فالاصح أنه لا أثر للغلط فلا فائدة لهذه الدعوى (قلت) وان قلنا اقرار نقضت ان ثبت والا فحلف شريكه والله أعلم ولو استحق بعض المقسوم شائعا بطلت فيه وفى الباقى خلاف تفريق الصفقة أو من النصيبين معين سواه بقيت والا بطلت والله أعلم

(كتاب الشهادات) شرط الشاهد مسلم حر مكلف عدل ذو مروأة غير متهم وشرط العدالة اجتناب الكبائر والاصرار على صغيرة ويحرم اللعب بالنرد على الصحيح ويكره بشطرنج فان شرط فيه مال من الجانبين فقمار ويباح الحداء وسماعه ويكره الغناء بلا آلة وسماعه ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة كطنبور وعود ودف ومزمار عراقى واستماعها لا يراع فى الاصح (قلت) الاصح تحريمه والله أعلم ويجوز دف لعرس وختان وكذا غيرهما فى الاصح وان كان فيه جلاجل ويحرم ضرب الكوبة وهى طبل طويل ضيق الوسط لا الرقص الا أن يكون فيه تكسر كفعل المخنث ويباح قول شعر وانشاده الا أن يهجو أو يفحش

ومجلسا رفيقا وكره مسجد وقضاء عند تغير خلقه بنحو غضب وان يعامل بنفسه أو وكيل معروف وسن أن يشاور الفقهاء وحرم قبوله هدية من